

한전◆◆◆(주) 상임감사

주의요구 및 통보

제 목 ■■■ 운영기준 미준수
소 관 부 서 □□□□처
조 치 부 서 ① □□□□처, ② ■■■■처(■■■부)
구 분 비정규관리(일용근로자)
내 용

1. 업무 개요

□□□□처(△△△△△팀)은 ●●●¹⁾분야 사업에 필요한 일용근로자를 총 xx명 (유지보수 xx명, 단순공사 x명, 구축공사 xx명) 사용하여 운영하고 있으며, 이중 유지보수 관련으로 △△△△△ x명, ◆◆◆●● xx명, 특별인부 x명을 일용근로자로 사용하고 있다.

그리고 □□□□처(△△△△△팀) 차장대우 ♠♠♠²⁾(x직급, 사번 xxxxxx, 이하 “♠♠♠”라 한다)는 xxxx. x. xx. 입사하여 xxxx. xx. x.부터 현재까지 □□□□처 △△△△△팀에 근무하면서 ●●●분야 업무위탁 관련 일용근로자(■■■) 사용 업무를 담당하고 있다.

1) ●●●(Advanced Metering Infrastructure, 진보형 검침 인프라)

2) xxxx. x. x.生, xxxx. x. xx. 입사, 사번 xxxxxx

한편 감사실은 20xx. x. xx. 〰〰〰〰〰〰〰〰〰로부터 [표 1]과 같이 ♠♠♠가 일용근로자 사용에 지원한 ▼▼▼에 대하여 지인으로부터 사용 청탁을 받거나 입사지원서 제출 없이 다시 사용하고 이 과정에서 입사지원서를 대신 작성해 주는 등 편의를 제공하였다는 신고를 접수하였다.

[표 1] 일용근로자(▼▼▼) 사용이력

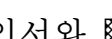
성명	사용추진일	근무기간	직종	계약사항	모집요건(인원/지원)
▼▼▼	① 'xx. x. x.	'xx. x. x. ~ 'xx. x. xx.(x개월)	▲▲▲▲▲	최초 계약	아르바이트 x명/x명
	② 'xx. x. x.	'xx. x. x. ~ 'xx. x. xx.(x개월)	▲▲▲▲▲	재계약	아르바이트 x명/x명
	③ 'xx. x. xx.	'xx. x. x. ~ 'xx. x. xx.(x개월)	△△△△△	직종 변경	
	④ 'xx. x. xx.	'xx. x. x. ~ 'xx. x. xx.(x개월)	△△△△△	재사용	

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「취업규칙 규정」 2.1.1 (직원의 의무)에 따르면 회사의 직원은 회사의 제 규정을 준수하여야 한다고 규정되어 있다.

「일용근로자 관리 절차서」 3.1 (사용절차)에 따르면 일용근로자의 사용 결정은 본사 및 특수사업소는 처(실/원/센터)장이 지방사업소는 지역본부(지역사업처)장이 하고, 일용근로자를 사용하고자 할 때에는 사용목적, 사용기간, 인원, 직종 등을 정하여야 하며 사용과 관련된 세부기준은 별도로 정한다고 규정되어 있다.

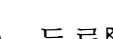
그리고 일용근로자를 사용하고자 할 때에는 직접 대면을 통해 본인 여부 및 서류의 진위 여부를 확인한 일용근로자 고용확인서와 임금, 근로시간, 근로조건 등을 명시한 근로계약서를 작성하여 근로자에게 교부하여야 한다고 규정되어 있다.

「 운영 지침서」 4.2 ( 운영기준)에 따르면 의 직종 및 자격에는 , , 시험원, , , 으로 구분하고,  등록의 유효기간은 x년을 원칙으로 하며, 의 등록 절차는  모집 요청, 공고,  등록신청서 접수, 자격심사, 등급산정, 등록순으로 진행하여야 하며, 의 직종 및 등급은 자격사항(자격증 및 경력)의 변경, 작업실적, 시공품질 등을 고려하여 조정할 수 있고, 으로 등록된 자와  고용확인서와  근로계약서를 작성하여 근로계약을 체결하여야 한다.

그리고 의 사용기간은 x개월 이하의 범위 내에서는 횟수에 관계없이 계속·반복하여 근로계약을 체결하여 사용할 수 있으며, 계속 사용기간은 x개월 이하로 운영되어야 하며, 사용기간 종료 후 최소 x개월 이상의 기간 경과, x개월 이상의 타사 근로경력을 증빙한 경우에는 사용기간을 새로이 기산할 수 있고, 계약체결 및 해지는 사업소장이 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 「 운영 지침서」 관련 사용 절차³⁾ 미준수

처 차장대우 ((x직급, 사번 xxxxxx)는 분야 업무위탁 관련 ⁴⁾으로 근무 중인 의 직종을 에서 ⁵⁾으로 변경하면서  사용 절차에 따라 진행해야 하나, 별도 사용 절차 없이 “xx년 x월  재계약(연장), 등록 재사용, 직종변경 시행(안)”(20xx. x. xx.) 등의 내부품의 및 평가위원회를 통해 의 직종을 에서 

3) 모집공고 → 지원서접수(이메일) → 서류심사 → 면접전형 → 서류검증 및 합격자 결정

4) : 사무보조(단가 96,288원/일)

5) :  현장과의 원격검침 모뎀 현장 개통 상황 확인 및 DB 등록(단가 169,804원/일)

으로 변경하여 「 운영 지침서」의  사용 절차를 위반한 것으로 확인 되었으며, ▼▼▼ 외에도 같은 방법으로 일용근로자의 직종을 ▲▲▲▲▲에서 △△△△△으로 변경(x건)하거나 6)에서 특별인부7)로 변경(x건)한 사례가 확인되었다.

[표 2] 일용근로자() 직종 변경 절차 미준수 현황

순번	성명	문서일자	계약기간		직종변경 일반일용 ^{주1)} ↔  ^{주2)}	결재선			분야
			변경전	변경후		입안	검토	결정	
1	○○○	'xx.xx.xx.	'xx.xx.xx~ 'xx.xx.xx	'xx.xx.xx~ 'xx.xx.xx	▲▲▲▲▲→△△△△△	♠♠♠	♣♣♣	◆◆◆	○○○업무 위탁용역
2	○○○	'xx.xx.xx.	'xx.xx.xx~ 'xx.xx.xx	'xx.xx.xx~ 'xx.xx.xx	▲▲▲▲▲→△△△△△	♠♠♠	♣♣♣	◆◆◆	○○○업무 위탁용역
3	▼▼▼	'xx.xx.xx.	'xx.xx.xx~ 'xx.xx.xx	'xx.xx.xx~ 'xx.xx.xx	▲▲▲▲▲→△△△△△	♠♠♠	♣♣♣	◆◆◆	○○○업무 위탁용역
4	○○○	'xx.xx.xx.	'xx.xx.xx~ 'xx.xx.xx	'xx.xx.xx~ 'xx.xx.xx	    →특별인부	♠♠♠	♣♣♣	◆◆◆	○○○업무 위탁용역
5	○○○	'xx.xx.xx.	'xx.xx.xx~ 'xx.xx.xx	'xx.xx.xx~ 'xx.xx.xx	    →특별인부	♠♠♠	♣♣♣	◆◆◆	○○○업무 위탁용역
6	○○○	'xx.xx.xx.	'xx.xx.xx~ 'xx.xx.xx	'xx.xx.xx~ 'xx.xx.xx	    →특별인부	♠♠♠	♣♣♣	◆◆◆	○○○업무 위탁용역
7	○○○	'xx.xx.xx.	'xx.xx.xx~ 'xx.xx.xx	'xx.xx.xx~ 'xx.xx.xx	    →특별인부	♠♠♠	♣♣♣	◆◆◆	○○○업무 위탁용역
8	○○○	'xx.xx.xx.	'xx.xx.xx~ 'xx.xx.xx	'xx.xx.xx~ 'xx.xx.xx	    →특별인부	♠♠♠	♣♣♣	◆◆◆	○○○업무 위탁용역

주1) 일반일용 직종: 특별인부, ▲▲▲▲▲
주2)  직종: , , △△△△△

나. 사전 업무지시

♠♠♠는 “xx년 x월  재계약(연장),  재사용 시행(안)”(20xx. x. xx.) 내 부품의를 통해 △△△△△이었던 ▼▼▼을 20xx. x. x.부터 x개월 재사용하는 과정에서 ○○○유지보수 현장지원업무를 20xx. x. xx.부터 x. xx.까지 사전에 인수인계 받도록 지시하고, 20xx. x. xx.에 원격점검 현장 개통 지원 업무를 지시하는 등 근로 계약서를 작성하기 전에 업무를 지시한 것으로 확인되었다.

6) : 전주에 승주하여 ○○○ DCU 설치·시험(단가 xxx,xxx원/일)
: 을 보조하는 단순작업 업무(단가 xxx,xxx원/일)
7) 특별인부: 보통인부보다 다소 높은 기능성 업무(단가 xxx,xxx원/일)

다. 관리·감독의 책임

♠♠♠의 직상감독자 ◁◁◁팀장(차장 ♣♣♣), 관리책임자 지역사업처장 (부장 ◆◆◆)은 20xx년 x월부터 20xx년 x월까지 ♠♠♠의 ☒☒☒ 사용 절차를 준수하지 않은 행위가 반복되는 동안 통상적인 공지·당부 외에는 별다른 감독·지도 행위가 없어 관리감독이 소홀하였고, 특히 차장 ♣♣♣는 본 건 위반행위의 근간이 된 ☒☒☒ 사용 절차 미준수와 관련하여 소속 부서장으로서 ☒☒☒ 변경, 계약기간 연장 및 해지 등 ☒☒☒ 관리 전반에 대한 관리·감독을 소홀히 하였으며, 부장 ◆◆◆은 지역사업처장으로서 ○○○분야 업무에 투입될 ☒☒☒에 대한 사용 기간, 인원, 평가, 사용 여부 등을 결정할 책임이 있는바, 이는 ♠♠♠의 위반행위와 상당한 인과관계가 있다고 판단된다.

따라서 ○○○분야 업무 관련 ☒☒☒ 사용 과정에서 회사의 규정·절차 미준수, 직무태만 및 소극행정 등을 야기한 당사자에게 각성을 촉구할 필요가 있다고 판단되며, 직상감독자·관리책임자는 같은 사례가 재발하지 않도록 부서 차원에서 ☒☒☒ 사용 절차 미준수 행위를 방지하기 위해 모집공고, 서류·면접전형 등 관련 규정·절차를 지속적으로 교육할 필요성과 사용담당 관련 직원들을 철저히 관리·감독할 필요가 있다.

관계부서 및 관련자 의견

① ♠♠♠는 최초에는 모집공고를 의뢰한 후 서류심사 및 면접심사를 시행한 후 ▲▲▲▲▲으로 최종합격을 결정하여 근로계약을 체결하였으며, x개월 근로

기간에 현장 소통 등 숙련도가 높아져 x개월 계약 이후 ▲▲▲▲▲에서 △△△△△으로 일용근로자 직종을 변경하는 내부품의를 진행한 후 ■■■■■ 평가를 시행하였다고 진술하였다.

그리고 내부품의를 통해 일용근로자 직종을 변경한 것으로 직종 변경 절차에 대한 사내규정을 정확히 인지하지 못하고, 근로계약 시작일 이후 계속 x개월 기간 내에 연속으로 사용이 가능한 것으로 생각하여 ■■■■■ 평가 후에 직종을 변경하였으며, 특히 ▲▲▲▲▲은 급여가 적어 일용근로자가 자주 계약을 해지함에 따라 x년 정도 숙련도가 있는 사람을 △△△△△으로 직종을 변경하여 급여를 인상하면 좋겠다고 판단해서 내부회의를 거쳐 결정하였다고 진술하였다.

또한 일용근로자 사용담당자로서 업무를 하면서 사용 과정에서 제3자로부터 사용 부탁을 받은 적이나 편의를 제공한 적이 없으며, 특히 ▼▼▼을 일용근로자로 사용하면서 제3자로부터 사용을 부탁받은 적이 없고 회사에서 처음 알게 되었다고 진술하였다.

② □□□□처는 일용근로자 직종을 변경함에 있어 ■■■■■ 사용 절차를 준수하지 않은 것을 인정하며, 향후에는 일용근로자 직종을 변경할 경우 ■■■■■ 사용 절차에 따라 사용하고, 직원에게 관련 교육을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

또한 ■■■■■ 사용 절차를 이행하지 않고 비정상적으로 직종을 변경한 ▼▼▼을 포함한 일용근로자에 대해 계약을 종료하고 잔여 ■■■■■ 등록기간도 말소하겠다는 의견을 제시하였다.

조사자 판단 ♠♠♠는 ▼▼▼을 포함한 x명의 일용근로자 직종 변경을 임의적인 해석으로 ▲▲▲▲▲을 △△△△△으로 변경(x건)하거나 ♦♦♦●●●●을 특별인부로 변경(x건)하는 등 부적절하게 변경하여 제 규정을 위반하고, 근로계약서를 작성하기 전에 ▼▼▼에게 ○○○유지보수 현장지원업무를 지시함으로써 「일용근로자 관리 절차서」, 「☐☐☐ 운영 지침서」 등을 위반한 것으로 판단된다.

더불어 ♠♠♠의 직상감독자 팀장(차장 ♣♣♣), 관리책임자 지역사업처장(부장 ♦♦♦)은 20xx년 x월부터 20xx년 x월까지 ♠♠♠의 ☐☐☐ 사용 절차 미준수 행위가 반복되는 동안 별다른 지도·감독 행위가 없어 관리·감독 책임을 묻는 것이 타당하다고 판단된다.

또한 「☐☐☐ 운영 지침서」에 따라 ☐☐☐ 사용 절차를 준수하지 않고 부적절하게 직종이 변경된 해당 일용근로자 ▼▼▼(x. xx. 계약해지), ○○○(x. xx. 계약해지), ○○○(x. xx. 계약해지)에 대해 「일용근로자 관리 절차서」에 따라 계약해지를 통보하여야 하나, 해당 일용근로자는 감사 진행 중 계약이 해지된 관계로 대상자가 존재하지 않아 본 건은 해당 일용근로자의 계약해지 없이 종결한다.

조치할 사항

☐☐☐☐처장은 ① 「☐☐☐ 운영 지침서」 4.2 ☐☐☐ 운영기준을 위반하여 ☐☐☐의 사용 절차를 미준수한 관련자에게 “경고” 조치하기 바랍니다.(주의)

② ☐☐☐ 사용 절차 미준수와 관련하여 소속 부서장, 사업처장으로서 관리·감독을 소홀히 한 관련자에게 “주의” 조치하기 바랍니다.(주의)

□□□□처장은 향후 일용근로자 사용 절차에 따라 ▣▣▣을 사용할 수 있도록
직원에게 「일용근로자 관리 절차서」, 「▣▣▣ 운영 지침서」를 교육하기 바랍니다.

(통보)

< 관련자 >

소속	직급	성명 (사번)	담당 기간	귀책 사유	처분요구
□□□□처	x	♠♠♠ (xxxxxx)	20xx. xx. ~ 현재	▣▣▣ 운영기준 미준수	경고
■■■■■■■■■■본부 (전 □□□□처)	x	♣♣♣ (xxxxxx)	20xx. x. ~ 20xx. x.	관리·감독 소홀	주의
□□□□처	x	◆◆◆ (xxxxxx)	20xx. x. ~ 현재	관리·감독 소홀	주의